UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA · CARRERA DE DERECHO
FILOSOFÍA DEL DERECHO

Caso de estudio: «¿Puede un bosque tener derechos? El caso Los Cedros»

1. TAREA

Examen final — Aplicación del método de casos de Harvard: el caso Los Cedros. Parte escrita y sustentación oral.

Componente	Puntaje	Fechas	Pieza del dossier
Examen final	20 puntos: escrito 8 · oral 12	05-11-2026 al 14-12-2026 · 20 horas	Pieza n.º 3 y última · cierra el dossier

2. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

La situación

Imagine que la Corte Constitucional le pide a usted, como asesor jurídico, el proyecto de resolución del caso Los Cedros. Tiene el expediente completo, conoce los votos y sabe desde dónde razona cada juez. Lo que no tiene todavía es una decisión propia. Eso es este examen: decidir y sostener lo que decidió.

Qué es el método de casos de Harvard

Es la forma de enseñar Derecho con casos reales en lugar de lecciones: se parte de una situación concreta, se reconstruyen los hechos, se identifica el problema, se comparan las alternativas y se toma una decisión fundamentada que después se defiende ante quien pregunta. No se pide repetir la teoría, sino usarla para decidir.

De dónde sale

El caso se presenta el 5 de noviembre y usted lo trabaja todo el módulo. Su Hoja 1 es el expediente y su Hoja 2 son las dos alternativas. Este examen no se escribe desde cero: se arma con esas dos piezas, revisadas, y se le añade lo único que falta, que es su decisión.

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Método

MÉTODO DE CASOS DE HARVARD, en la fase de decisión y defensa del aprendizaje basado en problemas.

Los cuatro instrumentos del bloque 2

La fórmula de Radbruch (2.2.1) le permite decir cuándo una norma válida deja de obligar. El velo de la ignorancia de Rawls (2.2.2) le obliga a decidir sin saber de qué lado del conflicto estaría. Las clases de neoconstitucionalismo de Comanducci (2.3.2) le exigen decir cuál practica el voto de mayoría y cuál rechaza su voto salvado. Ehrlich, Habermas y la imagen del río y el estanque (2.4) ponen nombre a los trece años en que el artículo 71 estuvo vigente sin ser eficaz.

Resultado esperado

Al terminar, usted ha resuelto por cuenta propia un caso real articulando validez, eficacia y justicia, y lo ha defendido en vivo reconociendo sus límites.

4. INSTRUCCIONES DE LA TAREA

Asignación por primer apellido

Grupo	A quién le toca	Qué le corresponde
A	Primer apellido de la A a la L	Párrafos 42 a 48 de la sentencia en la Parte II. En la Parte IV debe derrotar la objeción del voto salvado que sostiene que no cabe extender una norma constitucional en desmedro de su texto.
B	Primer apellido de la M en adelante	Párrafos 48 a 54 de la sentencia en la Parte II. En la Parte IV debe derrotar la objeción del voto salvado que sostiene que la Corte desbordó sus competencias técnicas e invirtió la carga de la prueba.

Parte escrita · 8 puntos · hasta el 13 de diciembre

Un solo PDF con carátula, de diez a catorce páginas sin contarla, nomenclatura CASO_Apellido_Nombre.pdf. Tiene cinco partes.

I · Los hechos

Una página con el expediente: quién acciona, contra qué acto, qué se decidió. Sale de su Hoja 1, revisada. Si descubrió un dato mal fichado, corríjalo y dígalo en nota al pie.

II · El problema

Elija una de las tres preguntas abiertas de su Hoja 1 y conviértala en un problema filosófico: diga por qué no se resuelve reuniendo más datos y en qué disciplina filosófica vive. Después, en el tramo de la sentencia que le corresponde, separe al menos diez enunciados en norma, valor y hecho, con la palabra del texto que delata cada uno.

III · Las alternativas

Los dos alegatos de su Hoja 2, el iusnaturalista y el iuspositivista, en su mejor versión. No los repita: diga qué tiene de fuerte cada uno y dónde se rompe.

IV · La decisión

Su tesis en una oración, sin subordinadas de escape. Después, su defensa: use al menos tres de los cuatro instrumentos del bloque 2 sobre el expediente, no en abstracto. Termine derrotando la objeción del voto salvado que le tocó, o reconociendo con razones que no la resiste.

V · El cierre

Qué cambió en su manera de ver el caso desde la Hoja 1, en qué momento y por qué. Su autoevaluación con la rúbrica de la parte escrita. Y la declaración de uso de inteligencia artificial.

Sustentación oral · 12 puntos · 14 de diciembre

Sesión individual, sincrónica y grabada, en el horario que se le asigne. Tres minutos de exposición de su tesis, sin leer. Siete a nueve minutos de repreguntas. Un minuto de cierre. Las repreguntas salen de su Hoja 1, su Hoja 2, su parte escrita y los cuatro instrumentos del bloque 2: puede prepararse con sus propias entregas, y puede tenerlas a mano durante la defensa. Lo que no puede es leer la exposición.

El escrito vale 8 y la defensa 12. No es un descuido: un texto se puede armar con ayuda; una defensa de doce minutos sobre el propio expediente, no. «Eso no lo resolví», dicho con precisión sobre qué falta, puntúa más que una respuesta segura y hueca.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Obligatoria, aunque no la haya usado. Un aviso: pedirle a un modelo «la resolución del caso Los Cedros» devuelve un texto correcto en apariencia, vacío de postura y que suele confundir los votos. En la sustentación se nota en la primera repregunta.

5. RECURSOS Y CONTENIDO CIENTÍFICO

Sus piezas

- Hoja 1 (guía práctica n.º 1) y Hoja 2 (guía práctica n.º 2). Sin ellas este examen no se puede armar.

Contenido científico del bloque 2

- Material de lectura 2A: filosofía política y teorías de la justicia (la fórmula de Radbruch y la posición original de Rawls).
- Material de lectura 2B: neoconstitucionalismo (Guastini y Comanducci) y facticidad (Ehrlich, Reale y Habermas).

El expediente

- Sentencia No. 1149-19-JP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador, de 10 de noviembre de 2021. Juez ponente: el que consta en su Hoja 1. Cuadernillos 1, 2 y 3 del caso.
- Aviso de cita: uno de los votos salvados escribe, por errata, «sentencia No. 1049-19-JP». Si copia de ahí, cita mal.

Lectura de contraste, sin nota propia

- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-622 de 2016 (río Atrato). Sirve para mirar desde fuera la decisión ecuatoriana; no es obligatoria.

Normativa

- Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008): artículos 71, 73, 74, 82, 396 y 407.

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Parte escrita · rúbrica · 8 puntos

Es la misma rúbrica con la que debe autoevaluarse en la Parte V. Los puntos se asignan directamente, sin regla de tres.

Criterio	Excelente (100 %)	Medio (50 %)	Deficiente (0 %)
1. El problema y los tres planos (1.5)	Convierte su pregunta en un problema filosófico bien ubicado y separa diez o más enunciados de su tramo con la palabra que delata cada uno.	Plantea el problema de forma vaga, o separa enunciados con errores recurrentes.	Presenta una duda empírica como filosófica, o no separa los planos.
2. Las alternativas (1.0)	Presenta los dos alegatos en su mejor versión y dice dónde se rompe cada uno.	Repite los alegatos sin evaluarlos.	Falta uno de los dos alegatos.
3. Tesis y fundamentación (2.0)	Tesis clara en una oración, defendida con argumentos anclados en el expediente; la decisión es reconociblemente suya.	Tesis difusa o defendida con generalidades; repite la solución de la Corte sin apropiársela.	No hay tesis, o resume el fallo en lugar de decidir.
4. Los instrumentos del bloque 2 aplicados al caso (2.0)	Aplica al expediente al menos tres de los cuatro instrumentos y muestra qué cambia en su decisión.	Los define bien pero no los aplica, o aplica uno o dos.	Parafrasea el material sin tocar el caso, o atribuye a los autores lo que no dicen.
5. Derrota de la objeción asignada (1.0)	Enfrenta la objeción de su voto salvado con argumentos, o reconoce razonadamente que no la resiste.	Responde de forma parcial o desplaza la objeción.	Ignora la objeción o responde la del otro grupo.
6. Cierre, formato y declaración de IA (0.5)	Cierre honesto, autoevaluación criterio por criterio, PDF con carátula, nomenclatura y declaración.	Cumple parcialmente.	No presenta la declaración. Se devuelve sin calificar.

Sustentación oral · escala de valoración · 12 puntos

Criterio	Excelente (100 %)	Medio (50 %)	Deficiente (0 %)
1. Exposición de la tesis (2.5)	Expone en tiempo, sin leer, una tesis clara con sus dos razones.	Expone leyendo, se excede, o la tesis se entiende a medias.	No expone una tesis propia, o resume el fallo.
2. Repreguntas sobre su dossier (3.5)	Reconoce sus piezas, las ubica y responde con argumentos; sostiene o rectifica con razones.	Responde con generalidades, o rectifica sin explicar por qué.	No reconoce lo que entregó.
3. Repreguntas sobre los instrumentos del bloque 2 (3.5)	Maneja Radbruch, Rawls, Comanducci y el río y el estanque aplicándolos al caso en vivo.	Recuerda nombres y definiciones pero no los aplica cuando se le pide.	No reconoce los instrumentos o los atribuye mal.
4. Honestidad intelectual (2.0)	Reconoce lo que no resolvió y dónde cambió de postura, con precisión.	Reconoce límites de forma vaga.	Simula seguridad sobre lo que no domina.
5. Forma de la sesión (0.5)	Cámara encendida, tiempo respetado, material a mano.	Cumple parcialmente.	No se presenta sin justificación.

7. FICHA PARA EL FORMULARIO DEL ERP

Los campos que el sistema pide, ya redactados. Este apartado no se entrega al estudiante.

Descripción:

(20 puntos) Examen final: aplicación del método de casos de Harvard al caso Los Cedros (sentencia 1149-19-JP/21). Parte escrita, resolución fundamentada del caso (8 puntos, entrega el 13/12/2026), y sustentación oral con repreguntas (12 puntos, el 14/12/2026).

Técnica e instrumento:

Estudio de caso · rúbrica (parte escrita) y escala de valoración (sustentación).

Resultado de aprendizaje al que tributa:

«Argumenta la legitimidad de una decisión jurídica desde las teorías de la justicia, el neoconstitucionalismo y la distinción entre facticidad y validez, e integra y sustenta oralmente una propuesta de resolución del caso de estudio trabajado durante el período académico.»

Horas:

20 horas, imputadas al examen final dentro de las 64 de aprendizaje autónomo y examen, conforme a la plantilla «Diseño Instruccional | módulo 2 créditos».

_____

Sr. Carlos Eduardo Chica-Villacís. Abg. Mgs.
Docente de la asignatura